Resolución Ministerial

Nº 282-2017-MC

Lima, 10 AGO. 2017

VISTOS, el Informe N° 000175-2017/DCIA/DGPA/VMPCIC/MC de la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas y el Memorando N° 000693-2017/DGPA/VMPCIC/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público que constituye pliego presupuestal del Estado, ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas programáticas de acción referidas al Patrimonio Cultural de la Nación, material e inmaterial; la creación cultural contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de la nación;

Que, el artículo 58 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC (en adelante, ROF) establece que la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble es el órgano de línea que tiene a su cargo la ejecución de los aspectos técnicos y normativos de la gestión, conservación y protección del Patrimonio Arqueológico en el país y de la formulación y propuesta de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y normas, así como la ejecución y promoción de acciones de registro, investigación, conservación, presentación, puesta en valor y uso social, así como difusión del patrimonio arqueológico inmueble;

Que, asimismo, el artículo 63 del citado ROF, dispone que la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas es la unidad orgánica encargada de la calificación de los proyectos de intervención arqueológica y su seguimiento, a través de las respectivas supervisiones de campo, revisión de informe final, entre otras funciones;

Que, a través del Memorando N° 000693-2017/DGPA/VMPCIC/MC, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble hizo suyo el Informe N° 000175-2017/DCIA/DGPA/VMPCIC/MC de la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, el cual sustenta técnicamente la propuesta normativa denominada "Guía metodológica para la identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas";

Que, la referida Guía es un instrumento técnico que permite orientar la identificación, definición y predicción de posibles impactos al patrimonio arqueológico en el marco de la planificación, ejecución, operación y cierre de obras, proyectos o planes de desarrollo, la aplicación de las medidas de mitigación respectivas y el seguimiento de su cumplimiento;

Que, con Memorando N° 000598-2017/OGPP/SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emitió opinión favorable a la citada propuesta normativa;

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Guía N° 001 -2017-MC denominada "Guía metodológica para la identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación en el marco de los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas", la misma que en documento anexo forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su anexo en el portal institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

GUÍA N° 004 -2017-MC

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS ARQUEOLÓGICOS Y LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA), PROYECTOS DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

I. OBJETIVO

La presente Guía es un instrumento técnico que permite orientar la identificación, definición y predicción de posibles impactos al patrimonio arqueológico en el marco de la planificación, ejecución, operación y cierre de obras, proyectos o planes de desarrollo, la aplicación de las medidas de mitigación respectivas y el seguimiento de su cumplimiento.

II. BASE NORMATIVA

- Constitución Política del Perú.
- Recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro, adoptada por la Conferencia General en su decimoquinta reunión, París, 19 de noviembre de 1968.
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
- Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
- Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura.
- Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
- Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos.
- Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada.
- Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
- Decreto Supremo N° 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Las normas antes mencionadas, incluyen sus disposiciones modificatorias, complementarias y conexas.

III. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Guía son de aplicación obligatoria para la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, Dirección de Certificaciones, las Direcciones Desconcentradas de Cultura del Ministerio de Cultura; así como para las personas naturales o jurídicas, titulares de las intervenciones arqueológicas y/o profesionales en arqueología, responsables de dirigir dichas intervenciones.

IV. RESPONSABILIDAD

4.1 Los órganos de línea o las unidades orgánicas del Ministerio de Cultura responsables de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Guía son:

4.1.1 La Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble (DGPA), es el órgano de línea responsable de autorizar los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) y los Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA), así como aprobar los informes finales respectivos.

4.1.2 La Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas (DCIA), es la unidad orgánica responsable de efectuar la calificación de los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) y de los Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA); así como de los informes finales respectivos.

4.1.3 La Dirección de Certificaciones (DCE), es la unidad orgánica encargada de calificar y autorizar el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) y aprobar el informe final respectivo; asimismo, efectúa en su jurisdicción las inspecciones oculares al Plan de Monitoreo Arqueológico, y en los casos de los Proyectos de Rescate Arqueológico realiza las inspecciones oculares en su jurisdicción y a nivel nacional.

4.1.4 Las Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC), son los órganos desconcentrados encargados de calificar y autorizar los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), así como aprobar dentro de su jurisdicción los informes finales respectivos; además, efectúan las inspecciones oculares al Plan de Monitoreo Arqueológico y a los Proyectos de Evaluación Arqueológica en su circunscripción regional.

4.2. También resultan responsables las personas naturales o jurídicas, titulares de las intervenciones arqueológicas y/o profesionales en arqueología, responsables de dirigir dichas intervenciones.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 De acuerdo con las disposiciones ambientales señaladas en la base normativa, el patrimonio arqueológico se constituye como uno de los componentes del medio ambiente, por lo que en el caso de eventuales impactos negativos sobre el mismo, en el marco de las obras, proyectos o planes de desarrollo, debe ser materia de medidas de mitigación, prevención, corrección, recuperación, compensación y/o restauración, según sea el caso, debidamente evaluadas y sustentadas.

5.2 Toda persona natural o jurídica responsable de las obras, proyectos o planes de desarrollo que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un impacto al patrimonio arqueológico está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación correspondientes, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad.

En concordancia con lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, y de acuerdo con la base normativa ambiental señalada, los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) son los instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad sobre el patrimonio arqueológico, a corto y largo plazo, identificándose las medidas necesarias para evitar o reducir los impactos negativos y riesgos al patrimonio arqueológico.

La emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) y el Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA), pueden derivar como consecuencia de la ejecución de un Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA).

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 En concordancia a lo estipulado en los artículos 48, 52 y 65 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, los informes finales de los Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), deberán contener como parte de sus resultados los impactos arqueológicos identificados y las correspondientes medidas de mitigación. En tal sentido, a fin de identificar, predecir y valorar el impacto que las obras, proyectos o planes de desarrollo puedan ocasionar al patrimonio arqueológico, se tendrá en cuenta los siguientes conceptos y criterios:

6.1.1 **Impactos al patrimonio arqueológico**

Se entiende por impacto al patrimonio arqueológico a las situaciones originadas por acciones y/o actividades de las obras, proyectos o planes de desarrollo, de cualquier magnitud e índole que pueden modificar la integridad física y el aspecto visual de un bien arqueológico inmueble (en la superficie, el subsuelo o subacuático, en los aires, y en el marco circundante), por ubicarse dentro del área de influencia directa y/o indirecta de los mismos.

Considerando que la presente Guía sólo se aplica en el contexto de la realización de procedimientos debidamente evaluados y autorizados por el Ministerio de Cultura (Proyectos de Evaluación Arqueológica, Proyectos de Rescate Arqueológico y Planes de Monitoreo Arqueológico), referidos a mitigar los impactos que pueden producirse al patrimonio arqueológico, en el caso de afectación al patrimonio arqueológico, debido a la realización de obras, proyectos o planes de desarrollo sin autorización o de manera inconsulta o vulnerando el marco legal de protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el órgano competente impondrá las sanciones administrativas correspondientes.

6.1.2 **Fases de una obra, proyecto o plan de desarrollo**

- Pre Inversión: Perfil y estudio de factibilidad.
- Inversión: Estudio definitivo (diseño de ingeniería de detalle); elaboración de expediente técnico detallado (presupuesto); ejecución (preparación del terreno, construcción, montaje de equipos e instalaciones).
- Post Inversión: Operación y mantenimiento; abandono o cierre (desmantelamiento, restauración del terreno); evaluaciones del término del PIP y evaluación ex post.

6.1.3 **Clasificación del estudio ambiental de una obra, proyecto o plan de desarrollo**

- Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos leves.
- Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd): Estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos moderados.
- Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d): Estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos significativos.

6.1.4 **Los elementos e infraestructura constructiva que se asocian a una obra, proyecto o plan de desarrollo**

- Acondicionamiento del terreno y cimentación.
- Construcción e instalación de la infraestructura principal o básica.
- Infraestructura secundaria o complementaria; habilitación de accesos, depósitos de material excedente (DME); canteras.
- Actividades: transporte de maquinaria e insumos y traslado de personal; tránsito vehicular, maquinaria pesada y peatonal.
- Otros similares, según el tipo y magnitud de la obra, proyecto o plan de desarrollo.

6.1.5 **Situaciones que pueden producir impactos al patrimonio arqueológico**

- Habilitación de terreno necesario para la ejecución de la obra: erosión, inestabilidad del terreno (suelo y subsuelo), derrumbes o desprendimiento de laderas o partes altas, donde se asientan los bienes arqueológicos.
- Caída de material y/o desplome de laderas que pueden ocasionar el cubrimiento de bienes ubicados en partes bajas.
- Cambios físicos del terreno y fuentes de aguas cercanas o adyacentes a los bienes arqueológicos, debido a la instalación de la infraestructura, habilitación de accesos que pueden causar inundaciones, torrentes de lodo, humectación o saturación del suelo, etc.
- Ejecución de obras, que no se hayan consultado previamente, tales como: habilitación de accesos, ingreso peatonal o de

maquinaria pesada, acumulación o arrojo de material excedente de las obras y desechos humanos (basura).
- Destrucción de hallazgos fortuitos por remoción del terreno.
- En la etapa de funcionamiento y mantenimiento, se puede producir modificaciones a los bienes arqueológicos colindantes o cercanos a las obras, debido a inundaciones por rupturas de embalses o ductos de agua, hidrocarburos, explosiones e incendios y otras.
- Contaminación del aire o de los suelos, donde se asientan los bienes arqueológicos colindantes o cercanos, que pueden ocasionar alteraciones en el patrón natural de conservación de los mismos (erosión, humedad, deterioro de las evidencias muebles o inmuebles, etc.).
- Impactos visuales o limitantes, por colindancia de una obra o proyecto con un bien arqueológico.
- La desaparición física y reducción de áreas de bienes arqueológicos, debido a la necesidad de ejecutar trabajos de rescate, por considerarse técnicamente ineludibles o por interés público.
- Otros similares.

6.1.6 **Proyectos de inversión o desarrollo**
Se considera a todo tipo de obra, proyecto o plan de desarrollo, en cualquiera de sus fases (planificación, construcción, habilitación, funcionamiento/operatividad, cierre o abandono) que implique el uso, remoción, alteración y/o modificación del suelo, subsuelo y aires de un terreno, y además, en el marco de la planificación y definición de usos y manejo de un determinado territorio, sea urbano o rural, de índole privado y público.

6.1.7 **Clasificación de potenciales impactos al patrimonio arqueológico**
Los impactos arqueológicos se pueden clasificar por su tipo y significado, nivel o grado (intensidad) y temporalidad:
- Tipo y Significado: negativos (directos e indirectos), positivos, o nulos.
- Nivel o grado: alto, medio y bajo.
- Temporalidad: reversible e irreversible.

Para efectos de la identificación, definición y predicción de los impactos sobre un bien arqueológico se pueden incorporar o combinar las características de tipo y significado, nivel o grado, y temporalidad, según corresponda.

6.1.7.1 **Por su tipo y significado:** Los impactos pueden ser impactos negativos, positivos o nulos.

6.1.7.1.1 **Impactos negativos**
Los Impactos negativos pueden ser de tipo directo o indirecto.

a. **Impactos negativos directos o significativos (o primarios)**
Están referidos a los efectos directos y de mayor intensidad que se podrían ocasionar a un bien arqueológico o a parte de los componentes del mismo, debido a la superposición física e impacto visual de una obra, proyecto o plan de desarrollo.

Corresponde a su área de influencia directa o indirecta, al espacio o área técnicamente necesario y establecido para la realización de todo tipo de infraestructura, así como a sus actividades de construcción, operación, mantenimiento, accesos, obras complementarias de un proyecto de desarrollo (franja o ancho de servidumbre, el derecho de vía (Ddv) u otras, según corresponda al tipo y magnitud del proyecto). Según las características y magnitud de la obra, así como la ubicación de los bienes comprometidos con las mismas, se deberán definir los posibles impactos directos. Se considerará como impactos directos, en principio, las situaciones siguientes:

- La superposición física, total o parcial, de la obra, proyecto o plan de desarrollo y la influencia directa sobre el bien arqueológico.
- La alteración visual o paisajista de la obra, proyecto o plan de desarrollo al bien arqueológico.
- La colindancia (ubicación inmediata o contigua de la obra, proyecto o plan de desarrollo con un bien arqueológico, pudiendo modificarlo en las etapas de construcción, operatividad o funcionamiento o abandono.

b. **Impactos negativos indirectos (o secundarios)**
Están referidos a los efectos originados como consecuencia de otros de carácter primario, interrelacionados con la construcción, desarrollo o funcionamiento de una obra, proyecto o plan de desarrollo, dados a mediano y largo plazo:

- Cambio de uso del suelo y desplazamiento de las poblaciones, pudiendo ocasionar la ocupación ilegal de terceros en los bienes arqueológicos cercanos.
- Habilitación de accesos que permitirían acceder a áreas arqueológicas inaccesibles a la ejecución del proyecto, pudiendo ocasionar la depredación y/o destrucción de los bienes arqueológicos (huaqueo).
- Inconvenientes para la adecuada protección, conservación y depósito final de los bienes muebles e inmuebles recuperados o trasladados en el marco de los proyectos de rescate arqueológico, pudiendo ocasionar la pérdida irreparable de los mismos.

6.1.7.1.2 **Impactos positivos**
Los impactos positivos se dan en dos momentos del proceso de la obra, proyecto o plan de desarrollo.

a. Durante las etapas de estudio y planificación previas al desarrollo de la obra, proyecto o plan de desarrollo (Etapa de estudio de la Línea Base, Evaluación de Impacto Ambiental, estudios definitivos, levantamientos topográficos detallados, etc.):
   - Registro de bienes arqueológicos desconocidos, especialmente en zonas de difícil acceso (bosques tropicales, desiertos, altas cumbres). Esto constituye un aporte al inventario del Patrimonio Cultural de la Nación, al conocimiento y protección del mismo.

- Aportes a la investigación arqueológica y al conocimiento de la historia del lugar, en los casos de hallazgos arqueológicos de manera imprevista.
- Recuperación o salvataje de la información de los sitios vulnerables.

b. Durante las etapas de construcción del proyecto u obra:
- Registro de bienes arqueológicos comprometidos con el proyecto o las obras y actividades de ingeniería.
- En el caso de trabajos de rescate, que implican la realización de investigaciones arqueológicas de carácter científico, pueden incluir la aplicación de nuevas metodologías y técnicas científicas (excavaciones, análisis, conservación), contribuyendo al conocimiento de la historia prehispánica regional o del país.
- Difusión o divulgación de información arqueológica: publicaciones, exposiciones museográficas.
- Contribución a la promoción y estimulación del desarrollo de la identidad cultural de la comunidad donde se ubican los bienes.
- Medidas de compensación o resarcimiento, según sea el caso.

6.1.7.1.3 **Impactos nulos**
Cuando la obra, proyecto o plan de desarrollo no se encuentra comprometido directa, ni indirectamente con evidencias o bienes arqueológicos, o cuando estos últimos se encuentran fuera del área de influencia directa o indirecta, en cualquiera de sus fases.

6.1.7.2 **Por su nivel o grado:** Los impactos pueden ser alto, medio y bajo.
La determinación y análisis de estos impactos dependerá directamente de la intensidad y magnitud (cantidad) de la alteración y modificación del terreno que requerirá la obra, proyecto o plan de desarrollo y sobre el cual se sitúa el bien arqueológico susceptible de impacto. Además, para dicho análisis se tendrá en cuenta el potencial establecido para el bien arqueológico.

6.1.7.3 **Por su temporalidad:** Los impactos pueden ser reversibles o irreversibles.

a. **Impacto irreversible:** Es aquél que no puede retomar a sus condiciones originales, debido al impacto ocasionado sobre los bienes o componentes que conforman el patrimonio arqueológico. En este rubro se consideran las acciones siguientes:
- Trabajos de rescate, encaminado a la liberación o cambio de uso de un área con contenido arqueológico, debido a la obra, proyecto o plan de desarrollo, de carácter técnico ineludible o por interés público declarado (son de carácter planificado).

- Trabajos de rescate, para la recuperación de áreas con contenido arqueológico, originados por el hallazgo de evidencias arqueológicas de manera fortuita, durante los trabajos de construcción de las obras (imprevistas).
- Destrucción de evidencias arqueológicas halladas de manera fortuita.
- Otros impactos que se puedan identificar.

b. **Impacto reversible**: Es aquél que puede retomar a sus condiciones originales, tanto en sus características físicas y en su entorno paisajístico. No obstante, la reversibilidad puede no ser total en un bien arqueológico, por lo que no es posible revertirla al 100% de su estado original; en este caso se toma en cuenta lo siguiente:
   - La instalación de obras o infraestructura de carácter temporal.
   - La reubicación o modificación de la obra.
   - La restitución o traslado de bienes culturales, muebles o inmuebles.
   - Restricciones de acceso a un bien arqueológico que imposibilitan la realización de actividades de investigación (excavaciones) o puesta en valor (turismo). Esta situación también puede ser clasificada como un impacto permanente, ya que se manifiesta de manera continua en tiempo ilimitado y puede ser revertido.
   - Otros impactos que se puedan identificar.

6.1.8 **Plan de Manejo Arqueológico (PMAR)**

Es un instrumento de gestión, de carácter arqueológico, cuya función es establecer las medidas de prevención, control, minimización, corrección y recuperación, de acuerdo a los potenciales impactos que pudieran originar una obra, proyecto o plan de desarrollo sobre el patrimonio cultural arqueológico. La identificación y evaluación de dichos impactos y las medidas de mitigación respectivas, son resultantes de la realización de los proyectos de intervención arqueológica correspondientes (Proyectos de Evaluación Arqueológica, Proyectos de Rescate Arqueológico y Planes de Monitoreo Arqueológico y deben formar parte del EIA de la obra, proyecto o plan de desarrollo.

En dicho Plan de Manejo se expondrán los impactos arqueológicos identificados y definidos, así como las medidas de mitigación correspondientes. En ese sentido, entendiéndose que la realización de un Proyecto de Evaluación Arqueológica es la protección del Patrimonio Cultural de la Nación, y en concordancia con las normas ambientales que determinan que dicho patrimonio es uno de los componentes del ambiente, el titular del proyecto deberá respetar la adopción secuencial de la jerarquía de las medidas de mitigación siguientes:
- Medidas de prevención.
- Medidas de minimización o correctiva.
- Medidas de rehabilitación.

- Medidas irreversibles o definitivas.
- Medidas de compensación.

6.1.9 **Medidas de mitigación**

Son el conjunto de procedimientos técnicos orientados a mitigar en lo posible los potenciales impactos negativos ocasionados a los bienes arqueológicos comprometidos a través de una obra, proyecto o plan de desarrollo, entre las que se encuentran:

6.1.9.1 **Medidas de prevención:** Están dirigidas a evitar o prevenir los impactos negativos al patrimonio arqueológico originados por una obra, proyecto o plan de desarrollo, modificando parcial o totalmente dicha obra, proyecto o plan de desarrollo o algún componte causal de tales impactos, principalmente durante su fase de diseño.

También se ejecutan con el fin de evitar impactos arqueológicos durante la ejecución y/o funcionamiento de la obra, proyecto o plan de desarrollo en situaciones impredecibles o predecibles. Se consideran como principales, las siguientes:

a. **Los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA)**

Se realizan durante la ejecución de las obras civiles de la obra, proyecto o plan de desarrollo, a fin de salvaguardar las evidencias arqueológicas comprometidas, ya sea en el caso de hallazgos fortuitos, como de los monumentos adyacentes o cercanos al área o ámbito de influencia de la obra, proyecto o plan de desarrollo, de ser el caso.

Los Planes de Monitoreo Arqueológico pueden ser temporales, permanentes o periódicos, y se pueden dar en algunas o en todas las fases que dura el proyecto, según se encuentre comprometido con evidencias o bienes arqueológicos.

Al interior de los Planes de Monitoreo Arqueológico se consideran los planes de contingencia o protocolos en el caso de hallazgos fortuitos, charlas de inducción, acciones de control y otras que se estimen técnicamente necesarias.

b. **Las acciones de control**

Se realizan durante la ejecución de las obras civiles de la obra, proyecto o plan de desarrollo, cuando existen bienes arqueológicos comprometidos en el área de influencia directa e indirecta con el fin de salvaguardarlos. Estas acciones de control cumplirán la función de monitorear el estado de conservación de los bienes arqueológicos, en relación a las diferentes intervenciones relacionadas con las obras civiles de la obra, proyecto o plan de desarrollo. Este control se realizará mediante la aplicación de la "Ficha de Control de Actividades", de forma semanal o mensual, de acuerdo al cronograma de obras y tipo de proyecto, estando estas acciones enmarcadas dentro de un Plan de Monitoreo Arqueológico.

c. **La señalización y delimitación física**
Conlleva la colocación de letreros y/o paneles informativos, así como la demarcación física del polígono de delimitación de los bienes arqueológicos (instalación de hitos de material noble), ubicados en el área de influencia directa y/o indirecta del proyecto, susceptibles de ser impactados en cualquiera de las fases de la obra, proyecto o plan de desarrollo.

d. **El plan de contingencia**
Se da cuando el impacto aparece de manera imprevista (hallazgo de evidencias arqueológicas, durante los trabajos de remoción de terreno). En este sentido, el Plan de contingencia o protocolo de contingencia involucra aquellas acciones que deben realizarse al momento de hallazgos imprevistos, tales como: paralización de las obras y/o labores, delimitación del área mediante su señalización (restringiendo el acceso), registro escrito, fotográfico y gráfico, etc.

e. **Las charlas de Inducción**
Es la Exposición sobre temas relacionados con el reconocimiento y protección del patrimonio arqueológico, a fin de sensibilizar al personal responsable de la ejecución, funcionamiento y/o ejecución de la obra, proyecto o plan de desarrollo.

6.1.9.2 **Medidas de minimización o correctivas:** Están dirigidas a reducir, mitigar o corregir la duración, intensidad y/o grado de los impactos negativos al patrimonio arqueológico que no pueden ser prevenidos o evitados. Las medidas correctivas son las más eficaces en el tiempo, ya que resuelven el impacto directo y todos los impactos secundarios. En este caso, se consideran las variantes o la modificación de la obra, para evitar la superposición con un bien arqueológico o alejarse del mismo.

6.1.9.3 **Medidas de rehabilitación:** Implican la recuperación de uno o varios elementos de un bien arqueológico que fueron alterados por las actividades de las obras, proyectos o planes de desarrollo y que no pueden ser prevenidos, ni minimizados. Se consideran como principales, las siguientes:

a. **El proyecto de investigación arqueológica con fines de conservación**
Cuyo objetivo es estabilizar las evidencias arquitectónicas de los bienes arqueológicos ubicados en el área de influencia directa y/o indirecta de las obras, proyectos o planes de desarrollo.

b. **El diagnóstico del estado de conservación del bien arqueológico**

Se encuentra ubicado en el área de influencia directa y/o indirecta de la obra, proyecto o plan de desarrollo. Debe realizarse al inicio de la ejecución de las obras mediante una "Ficha de Diagnóstico del Estado de Conservación del Bien Arqueológico", propuesta por el titular de la intervención. Este diagnóstico, según corresponda, se realiza como parte de un Plan de Monitoreo Arqueológico y/o un Proyecto de Investigación Arqueológica con fines de conservación, según sea el caso.
La "Ficha de Diagnóstico del Estado de Conservación del Bien Arqueológico" registrará el estado de conservación en el cual se encuentra el bien arqueológico, ubicado dentro del área de influencia directa y/o indirecta de una obra, proyecto o plan de desarrollo. Esta Ficha debe desarrollarse por cada bien involucrado y deberá realizarse al inicio de la fase de ejecución. La finalidad de esta ficha conjuntamente con la "Ficha de Control de Actividades" es determinar si la obra, proyecto o plan de desarrollo impacta o no con los bienes arqueológicos involucrados.

6.1.9.4 **Medidas irreversibles o definitivas:** Se aplican en última instancia, y son originadas por el impacto negativo significativo de una obra, proyecto o plan de desarrollo, por su condición de necesidad y utilidad pública o por su carácter técnicamente ineludible, es decir que, no se pueden adoptar medidas técnicamente eficaces de prevención, corrección, mitigación, recuperación y restauración, siendo necesario modificar las condiciones ambientales donde se sitúa un bien arqueológico, así como los componentes del mismo.
En este rubro se consideran los Proyectos de Rescate Arqueológico, los cuales pueden ser con excavaciones en área (total o parcial) y los Proyectos de Rescate Arqueológico parcial en la dimensión vertical o estratigráfica.

6.1.9.5 **Medidas de compensación:** Son medidas y acciones a ejecutar en respuesta a los impactos negativos significativos ocasionados a un bien arqueológico, por una obra, proyecto o plan de desarrollo. El carácter y alcance de la medida, será proporcional y adecuada al tipo, nivel y significado del impacto ocasionado, tanto a los componentes muebles e inmuebles del bien arqueológico como a su marco circundante (entorno visual y paisajístico).
Además, son acciones generadoras de beneficios culturales proporcionales a los impactos al patrimonio arqueológico causados por el desarrollo de las obras, proyectos o planes de desarrollo, siempre que no se puedan adoptar medidas eficaces de prevención, corrección, mitigación, recuperación y restauración.
Estas medidas deben formar parte de los Programas de Responsabilidad Social y de los Planes de Manejo Ambiental de las empresas titulares de las obras, proyectos o planes de desarrollo que originan el impacto. Como prioridad, según

sea el caso, de acuerdo al tipo, nivel y significado de los impactos, así como al potencial del monumento arqueológico, se considerará lo siguiente:

- Publicaciones.
- Ejecución de proyectos o programas de investigación, puesta en valor (corto, mediano y largo plazo).
- Análisis especializado de materiales arqueológicos.
- Programas de difusión a la comunidad.
- Muestras museográficas y/o construcción de infraestructura cultural (museos, exposiciones).
- Mantenimiento y conservación de bienes arqueológicos recuperados.
- Reintegración (restitución de bienes inmuebles).
- Compensaciones económicas.
- Proyecto de Investigación Arqueológica con fines de conservación y puesta en valor, el cual tiene como objetivo estabilizar las evidencias arquitectónicas de los bienes arqueológicos ubicados en el área de influencia directa y/o indirecta del proyecto.
- Otras que se estimen técnicamente apropiadas, de acuerdo al tipo, nivel y significado de los impactos.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 Para la presentación de los informes finales de los Proyectos de Evaluación Arqueológica, Proyectos de Rescate Arqueológico y Planes de Monitoreo Arqueológico con relación a los puntos referidos a los impactos arqueológicos y medidas de mitigación, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, para cada modalidad de intervención se seguirán los criterios de la presente Guía y los resultados se expondrán como anexo al informe final correspondiente, con el título "Plan de Manejo Arqueológico (PMAR)".

7.2 El Plan de Manejo Arqueológico (PMAR) se desarrollará teniendo en cuenta cada bien arqueológico identificado, así como sus posibles impactos y medidas de mitigación, de acuerdo al esquema siguiente:

a. Clasificación y nombre del bien arqueológico registrado: Descripción (Emplazamiento geográfico y topográfico; características, función, cronología y estado de conservación) y potencial, de corresponder.
b. Identificación de impactos arqueológicos con relación a cada fase de la obra, proyecto o plan de desarrollo, componentes de ingeniería, así como actividad u obra civil que lo ocasiona; calificación y fase del estudio ambiental del proyecto.
c. Medidas de mitigación según la clasificación del impacto y la fase de la obra, proyecto o plan de desarrollo.

Ejemplo:

"a.- Clasificación y nombre del bien arqueológico registrado: Sitio Arqueológico "Tres Ventanas"

- *Descripción resumida (emplazamiento geográfico y topográfico, características, función, cronología y estado de conservación). Potencial: alto.*
- *Identificación de impactos arqueológicos: Directo (superposición) y significativamente alto. Obra: Central hidroeléctrica. Fase del proyecto u*

obra: Definición de estudio de factibilidad. Componente de ingeniería: Ventana de ventilación y tubería de conducción. Actividad y obra civil: remoción, corte y nivelación del terreno (laderas), cimentación, tránsito peatonal y maquinaria pesada. Calificación y fase del estudio ambiental del proyecto: EIA Detallado en ejecución.

- *Medidas de mitigación: Correctiva. Se recomienda modificación del trazo de la tubería hacia un nivel más bajo y reubicación de ventana de ventilación".*

d. Además, se anexará un cuadro de resumen del Plan de Manejo Arqueológico que incluya los bienes arqueológicos, elementos arqueológicos aislados y/o sitios paleontológicos, impactos y medidas de mitigación. (Ver modelo de esquema en el Anexo 1 adjunto a la presente Guía).

e. Según corresponda, se aplicará la "Ficha de Diagnóstico del Estado de Conservación del Bien Arqueológico" propuesta por el titular de la intervención y la "Ficha de Control de Actividades" (Ver Anexo 2 adjunto a la presente Guía).

7.3 El Ministerio de Cultura efectuará el monitoreo permanente o seguimiento del control y supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación y/o compensación, por parte de los titulares de los proyectos de las obras, proyectos o planes de desarrollo, comunicando y coordinando con los entes o sectores del Estado vinculados con la gestión y fiscalización ambiental, las acciones que correspondan en caso de incumplimiento.

7.4 Para los efectos de la presente Guía también se considerarán los impactos y medidas de mitigación para los sitios paleontológicos que se registren en el marco de los Proyectos de Evaluación Arqueológica, Proyectos de Rescate Arqueológico y Planes de Monitoreo Arqueológico u otra intervención arqueológica, según corresponda.

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS ARQUEOLÓGICOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL MARCO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA), PROYECTOS DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS (DECRETO SUPREMO N° 003-2014-MC)

ANEXO 1: CUADRO DE RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

		CUADRO DE RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO (Impactos identificados y medidas de mitigación)							
	Bienes Arqueológicos	Impactos Arqueológicos			Medida de Mitigación				
Fase de la obra	Monumento Arqueológico, elemento arqueológico aislado y/o sitios paleontológicos.	Tipo y Significado	Nivel o Grado	Temporalidad	Prevención	Minimización o Correctiva	Rehabilitación	Irreversibles o Definitivas	Compensación

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS ARQUEOLÓGICOS Y LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA), PROYECTOS DE RESCATE ARQUEOLÓGICO (PRA) Y PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

ANEXO 2: FICHA DE CONTROL DE ACTIVIDADES

FICHA DE CONTROL DE ACTIVIDADES

N° Ficha :

Nombre del Proyecto:

Nombre del Bien Arqueológico:

Ubicación: **Departamento** **Provincia** **Distrito** **Localidad**

Coordenada UTM *(WGS 84)*: **N** **E** **Zona**

Responsable del Registro:

N°	Fecha	Actividad realizada	Responsable de la actividad	Motivo de la intervención	Resultados	Observaciones	Recomendaciones	Firma

- **Ficha de Control de Actividades.-**
  La Ficha de Control de Actividades servirá para monitorear el estado de conservación de los bienes arqueológicos; para monitorear y controlar el impacto que generan las actividades al interior y/o cercanas a los mismos. Esta Ficha deberá llenarse durante la fase de ejecución de una obra y/o proyectos de desarrollo, y deberá desarrollarse por cada uno de los monumentos arqueológicos y/o elementos aislados que se encuentren dentro del área de influencia directa y/o indirecta de una obra, proyecto o plan de desarrollo. El personal responsable del registro de la presente ficha será determinado por el director del proyecto arqueológico. Además, el lapso de tiempo para el registro de las actividades no superará la semana; sin embargo, el intervalo de tiempo para el registro dependerá del tiempo de duración de la modalidad del proyecto de intervención.
- La "Ficha de Control de Actividades" deberá contener como mínimo la siguiente información (siendo posible utilizar el modelo de formato adjunto (Formato N° 1):
  - **Número de ficha.-** Es el registro interno de fichas por monumento arqueológico y/o elemento aislado.
  - **Nombre del proyecto.-** Es el nombre de la intervención arqueológica (PMA, PRA) que se encuentra en ejecución.
  - **Nombre del bien arqueológico.-** En el cual se deberá indicar el nombre del monumento arqueológico y/o elemento aislado, así como otras denominaciones que se conozcan.
  - **Ubicación.-** Se deberá indicar el distrito, provincia y departamento en el que se encuentra ubicado el bien arqueológico.
  - **Coordenada UTM (WGS 84).-** Se deberá indicar la coordenada UTM del punto central del monumento y/o elemento aislado, datum WGS 84.
  - **Responsable del registro.-** Se deberá indicar el nombre del profesional que asumirá la responsabilidad de llevar el registro por cada bien arqueológico.
  - **Número.-** Se deberá enumerar las actividades que se realicen.
  - **Fecha.-** Corresponde a la fecha en que se realizó la actividad.
  - **Actividad realizada.-** Se deberá detallar la actividad realizada, indicando el tipo de actividad: extractiva[1], nivelación[2], acopio de materiales[3], transito[4], u otros.
  - **Responsable de la actividad.-** Se deberá indicar el nombre del profesional responsable de la ejecución de la actividad.
  - **Motivo de la intervención.-** Se deberá indicar los motivos por los cuales se realiza la actividad.
  - **Resultados.-** Se deberá indicar si la realización de la actividad generó –una vez concluida- impactos sobre un bien arqueológico.
  - **Observaciones.-** Se deberá indicar algún suceso fuera de lo normal que se haya producido durante la ejecución de la actividad.
  - **Recomendaciones.-** Se deberá indicar las recomendaciones que se podrían suscitarse durante el monitoreo de la actividad realizada; las mismas que deberán informarse al responsable del proyecto arqueológico y de la ejecución de la obra en desarrollo.
  - **Firma.-** Es la validación del arqueólogo residente del proyecto arqueológico.

[1] Retiro de materiales, remoción del terreno.
[2] Nivelación de superficies.
[3] Acumulación de materiales.
[4] Transito eventual o permanente.